Д О Г О В О Р

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – ОЛОВНО -ЦИНКОВИ И ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ РУДИ ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ “ЧАЛА”, ХАСКОВСКА ОБЛАСТ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Днес 16.11.1999г./шестнадесети ноември хиляда деветстотин деветдесет и девета година/, гр.София, Република България на основание:

- Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите /обн.ДВ.бр. 92 от 17.10.1995г./, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар.5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия /обн. ДВ.Бр. 38 от 08.05.1992г./ и
- Решение на МС № 644/ 1999г., обн. ДВ. бр. № 88 от 08.10. 1999г. , на основание чл.6, ал.4 и чл.7 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, чл. 20 от ЗК и чл.33 от Закона за подземните богатства /обн. ДВ. Бр.23 от 1999г./

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Заместник министър- председателя и Министър на промишлеността - АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ,

и

2. **"ГОРУБСО - КЪРДЖАЛИ"АД**, вписано с Решение №1014/04.11.1999г. на Окръжен съд гр. Кърджали по ф. Дело №589/1998г., наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, със седалище гр. Кърджали, представлявано от изпълнителния директор – **ЖИВКА ТАШКОВА КОВАЧЕВА - ГЪЛБАЧЕВА**, ЕГН , съгласно Решение №1039 от 10.11.1999г. на Кърджалийски Окръжен съд

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1. Концедентът предоставя концесия с предмет особено право на ползване на подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди чрез добив от находище "Чала" – област Хасково, индивидуализирано с координатите на точки с номера от 1 до 38, съгласно координатен регистър в координатна система "1970г." (Приложение№2)

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2. При ползване на подземните природни богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

Чл.3. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет.

Чл.4. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 7 ал. 2 т. 6 от ЗКВКС във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.5. Всяка геоложко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията, е собственост на концедента. За срока на концесията документацията се води от концесионера.

Чл.5а. Концесионерът да застрахова за своя сметка обекта на концесията, ако той може да бъде застрахован, съгласно Закона за застраховането.

Чл.6. Концесионерът се задължава да извършва добива като:

1. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

2. изземва подземните богатства от земните недра, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;

3. не застрашава компонентите на околната среда;

4. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти ред на изземване на запасите, ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда, ред и етапност за рекултивация на нарушените терени.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.7 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди - изключителна държавна собственост, от находище "Чала";

2. право на собственост върху добитите руди;

3. да преработва добитите количества руда въз основа на годишни инженерни проекти, обвързани с техническия проект за експлоатация на концесионния обект;

4. право на собственост върху извънбалансовите руди и технологичните отпадъци от добива и преработката на оловно – цинковите и златосъдържащите руди за срока на концесията, както и право да ги преработва въз основа на проекти, съгласувани с концедента;

5. право на експлоатационно проучване на находището с оглед осъществяването на неговата нормална експлоатация;

6. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с концедента и с компетентните държавни органи необходимите дейности за допроучване само в границите на находището по т.1.;

7. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с концедента;

8. да сключва договори с подизпълнители- физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнението на отделни работи, свързани с концесията;

9. при резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца, в сравнение с пазарните условия към момента на влизането в сила на договора, концесионерът може да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището, както и промяна в размера на концесионното възнаграждение. Промяната в размера на концесионното възнаграждение се извършва по реда на приемането решения за предоставяне на концесия.

Наводяване в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 3 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – оловно-цинкови и златосъдържащи руди от находище "Чала", изключителна държавна собственост, съгласно клаузите на този договор;

2. да преработва добитите руди на територията на страната или да предоставя тези права на трети лица, при условие, че те преработват рудата на територията на страната ;

3. да складира отпадъците от добива и преработката на рудите въз основа на проекти, съгласувани с концедента и с компетентните държавни органи;

4. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в този договор;

5. да уведомява концедента преди да започне да реализира крайни продукти извън утвърдената номенклатура;

6. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.5, съгласно разпоредбите на този договор;

7. да предава на концедента цялата документация, съдържаща новопридобита информация за обекта на концесия и да не я предоставя на трети лица;

8. да предоставя на концедента месечен отчет за добитите количества руда от находището и за съдържанията на полезните компоненти до 10 дни след изтичане на съответния месец;

9. незабавно да уведомява концедента и компетентните държавни органи за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти;

10. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

11. да разработва и представя за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи програма за опазване и възстановяване на околната среда в района на находище "Чала" за всеки 5 - годишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия. В срок до 6 месеца от подписването на концесионния договор да представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи програма за опазване и възстановяване на околната среда за първия 5 - годишен период, която става неразделна част от настоящия договор;

12. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи техническия проект за експлоатация на находището, както и всяка негова актуализация;

13. да съгласува с концедента и с компетентните държавни органи годишните инженерни проекти за добив и преработка и проектите за рекултивация на нарушените терени в законно установените срокове;

14. да представя ежегодно към 31 януари на концедента и на компетентните държавни органи отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата Класификацията на запасите и ресурсите на твърди подземни природни богатства) за приемането и отразяването им в Националния баланс на запасите;

15. да предостави на концедента и на компетентните държавни органи доклад за остатъчните запаси в находището, при доказана необходимост от ликвидация или консервация на миннодобивния обект;

16. да изготви и представи за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи проект за ликвидация при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект. Да извърши ликвидацията съгласно изготвения проект;

Наясняване в документите подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

17. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на находището геоложка, технологична и техническа документация;

18. да осигури безопасността и здравето на работниците, медицинско обслужване на територията на обекта, обучение, квалификация и преквалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал, работно и специално работно облекло, застраховане на персонала, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица съгласно действащата нормативна уредба, социалната програма и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности;

19. да съобразява договорите си с подизпълнителите с клаузите на този договор, както и да предоставя на концедента копия от тях;

20. условията по т.19 следва да бъдат отразени във всички договори с подизпълнители;

21. да изпълнява задълженията си по концесионния договор с грижата на добър търговец;

22. да изготви и представи на концедента съгласуван от компетентните държавни органи цялостен работен проект за добив и преработка на запасите от златосъдържащи руди в границите на концесионния обект. Срокът за предоставяне е 6 месеца от подписването на концесионния договор.След съгласуване работния проект става неразделна част от този договор;

23. да изготви и представи на концедента съгласуван от компетентните държавни органи комплексен план за осъществяване на дейността, свързана с концесията. Срокът за предоставяне е 6 месеца от подписването на този договор;

24. да изготвя и представя за съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година.Срокът за предоставяне е 30 октомври на предходната година. След съгласуване от концедента и от компетентните държавни органи, Комплексният план и работната програма стават неразделна част от този договор;

25. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на находището по т.1. В тези случаи концесионерът няма право на обезщетение.

26. да осигурява на концедента и на компетентните държавни органи достъп до обекта на концесията по всяко време.

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия, определени в настоящия договор.

2. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера по настоящия договор и условията на концесията.

3. право на собственост върху новопридобитата от концесионера геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване правата и задълженията по този договор.

4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по това решение и договора, както и при нарушаване на условията по концесията;

5. при резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца, в сравнение с пазарните условия към момента на влизане в сила на договора, концедентът може да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището, както и промяна в размера на концесионното възнаграждение. Промяната

Навсякъде в документа подписите и ЕГН са заличени на осн. чл. 18, ал. 1 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 т. 1 от ДР на ЗЗЛД

размера на концесионното възнаграждение се извършва по реда на приемане на решения за предоставяне на концесия.

6. право на концедента и компетентните държавни органи да взимат по всяко време и по свой избор проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището;

5. право на собственост върху направените през срока на концесията подобрения.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми;

2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по този договор;

3. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на концесионера за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора.

ИНВЕСТИЦИИ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.9/1/ За срока на действие на настоящия договор, концесионерът се задължава да извърши минимални инвестиции, определени по вид и размер в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№4/. Програмата се актуализира от концесионера на всеки пет години.

/2/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари - страните изготвят и след одобрението на Контролния съвет, подписват "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/3/ Направените инвестиции, съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от концесионера възнаграждение.

Чл.10. За осъществяване на концесията по настоящия Договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ЩЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.11 /1/ Концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобренията.

/2/ Концесионерът може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора и при прекратяване на договора по вина на концедента.

/3/ При прекратяване на концесионния договор по вина на концесионера, не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с концедента.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36 ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл. 12 /1/ Концесионерът не дължи обезщетение за екологични щети, настъпили от минали действия или въздействия, съгласно § 9 от Закона за опазване на околната среда/ обн. ДВ.бр86/18.10.1991г./ .

/2/ Извършването на техническа ликвидация или консервация и ликвидирането на последствията от добива и преработката на руди на обектите, включени в ПМС №140/ДВ, бр.61 от 28.07.1992г./, изменено и допълнено с ПМС №167/16.08.1999г., се финансира съгласно чл.7 от същото Постановление.

/3/ При доказана последваща необходимост от ликвидация или консервация концесионерът се задължава да извърши за своя сметка ликвидацията и консервацията на участъците, експлоатирани от него за срока на концесията.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.13. Концесионерът няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.14. Концесионерът няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.15. Концесионерът няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този Договор на трети лица. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на концедента.

Чл.16. Прехвърлянето на правата по този Договор е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на концедента. В този случай концедентът не дължи предизвестие или каквото и да е обезщетение на концесионера или на което и да е трето лице.

ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.17 /1/ Концесионерът се задължава да заплати на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ Концесионерът се задължава да плаща годишно паричнo концесионно възнаграждение, в размер на 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро) в добитите количества оловно-цинкови руди, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс "продава" на Лондонска метална борса/ за предходния шестмесечен период, на база утвърдена от концедента номенклатура на крайните продукти от добива и преработката;

/3/ Концесионерът се задължава да плати минимално годишно парично концесионно възнаграждение при пълно неизпълнение на задължителната минимална производствена програма /Приложение №3/ в размер и начин на определяне, посочени в ал.2.

/4/ Концесионерът се задължава да плати минимално годишно парично концесионно възнаграждение при частично неизпълнение на минимална производствена програма в размер:

1. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро) в добитите количества оловно-цинкови руди, изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс "продава" на

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗМИП, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

Лондонска метална борса/ за предходния шестмесечен период, на база на действително добитите количества оловно-цинкови руди и съдържания на олово, цинк, мед и сребро в тях ;

2. 0,3 на сто от стойността на металите (олово, цинк, мед и сребро) , изчислена от концедента по средноаритметични международни цени на металите /по курс "продава" на Лондонска метална борса/ за предходния шестмесечен период, за разликата до задължителния минимален годишен добив /Приложение №3/;

/5/ При изпълнение на задължителния минимален добив, заложен в задължителната минимална производствена програма, концесионното възнаграждение се изчислява на база действителните съдържания на металите олово, цинк, мед и сребро в добитите оловно-цинкови руда.

/6/ При доказана възможност за извличане и продажба на други метали (освен олово, цинк, мед и сребро), съдържащи се в добитите количества оловно-цинкови руди, същите се заплащат от концесионера, като размера на концесионното възнаграждение е 0,3 на сто от стойността на металите, изчислена по средноаритметични международни цени (по курс "продава" на Лондонска метална борса) за предходния шестмесечен период.

/7/ В случай, че се реализират като крайни продукти инертни материали, концесионерът се задължава да плати допълнително концесионно възнаграждение, което се изчислява като 1 на сто от приходите от продажби.

/8/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от концесионера на две вноски два пъти годишно до петнадесет дни след изтичане на съответното шестмесечие;

/9/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка, посочена от концедента в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането.

/10/ при въвеждане в експлоатация на запасите от златосъдържащи руди, концесионното възнаграждение за техния добив се определя съгласно Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (приета с ПМС №127/21.06.1999г.);

/11/ Конкретният размер на концесионното възнаграждение, както и минималната производствена програма за добив на златосъдържащите руди се определя по реда на приемане на решения за предоставяне на концесия.

/12/ Концесионерът се освобождава от заплащане на концесионно възнаграждение до 31.12.2001г. /тридесет и първи декември две хиляди и първа година/.

ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Чл.18/1/ Концесионерът и концедентът са длъжни да спазват действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този Договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или

Наличието на документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ЗЗЛД

едностранно. В тези случаи всяка от страните може да отправи до другата страна писмено предизвестие за прекратяване на Договора в двумесечен срок.

/3/ При възникване на опасност по ал.2, концесионерът е длъжен незабавно писмено да уведоми концедента и компетентните държавни органи.

/4/ При прекратяване на Договора в случаите по ал.2 на концесионера се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година, когато прекратяването не се дължи на негово виновно поведение.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.19 /1/ Концедентът предоставя на концесионера концесионното право по чл.1 от договора за срок от 17 /седемнадесет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл. 20 /1/ Концесионерът се задължава да предостави на концедента парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от концедента, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора.

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година на дължимо концесионно възнаграждение /2002г./ е в размер на 50 на сто от очакваното минимално концесионно възнаграждение и се предоставя на концедента до 31.01.2002г.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на концедента до 31 януари на текущата година.

/4/ При заплащане пълния размер на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на съответната година, при условията на чл.16, ал.9 от договора, по нареждане на концедента до съответната банка, направено в тридесет дневен срок от заплащане на възнаграждението, се освобождава сума в размер на 50 на сто от годишната гаранция.

Чл.21 /1/ Концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в настоящия договор.

/2/ Концесионерът заплаща неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение от негова страна на договорните задължения.Конкретните размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в настоящия договор.

/3/ Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси освен определените в ал.2 гаранции и обезщетение по общите правила.

Навсякъде в документа подписите и фирмените данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 8 от ЗЗЛД във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.22. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ.

Чл.23. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 на сто на ден върху стойността на концесионното възнаграждение, но не повече от 15 на сто за периода на неизпълнение.

Чл.24. При неизпълнение на основни задължения по този Договор за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно концесионния договор, без предизвестие.

Чл.25. Концесионерът носи отговорност и за дейностите, извършвани от подизпълнителите по концесионния договор.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.26. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от концедента, съгласувано с компетентните държавни контролни органи, на които задължително се осигурява достъп до обекта на концесията и им се предоставят съответните документи и информация.

Чл.27. Концесионерът е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол.

Чл.28. /1/ Страните по този Договор създават Контролен съвет – помощен орган при осъществяване контрола на концесията.

/2/Контролният съвет се състои от 3/трима/ души - по един от всяка страна и един избран съвместно от двете страни.

/3/ Контролният съвет се създава до две седмици от влизане в сила на настоящия Договор.

/4/ При необходимост Контролният съвет може да привлича консултанти по определени въпроси. Консултантите нямат право на решаващ глас при взимането на решения. Те имат само съвещателен глас.

Чл.29 /1/ Контролният съвет има следните функции:

1. да осигурява съдействие при реализиране на контрола по този Договор;
2. обсъжда на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. обсъжда необходимите инвестиционни разходи, свързани с обекта на концесията.
4. обсъжда инвестиционния план по чл.9, ал.2.

/2/ Контролният съвет взима решенията си единодушно.

/3/ Решенията на Контролния съвет не могат да противоречат на настоящия Договор и действащата нормативна уредба, както и да променят условия по Договора.

/4/ Контролът по опазване на земните недра и околната среда се осъществява от концедента и компетентните държавни органи, съгласно действащата нормативна уредба.

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36а, ал. 3 от ЗК, във връзка с чл. 4 т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

„ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ" КЪРДЖАЛИ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.30. Настоящият Договор може да бъде прекратен преди изтичане на предвидения в чл.18 срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени по- долу.

Чл.31 /1/ Договорът се прекратява с двумесечно писмено предизвестие от която и да е от страните по него, при настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и в случаите по чл.18, ал.2 в случай, че форсмажорните обстоятелства и обстоятелствата по чл.18, ал.2 продължат повече от три месеца.

/2/ Вместо прекратяване страните могат да предвидят спиране действието на договора до отстраняване на обстоятелствата по ал.1.

Чл.32/1/ Договорът за концесия се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;
3. при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако Министерския съвет даде съгласие договорът да бъде продължаване с правоприемник;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;
5. по взаимно съгласие;
6. по силата на съдебно или арбитражно решение;

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4 , държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.33. При виновно неизпълнение на всяка от страните, изправната стана може да прекрати предсрочно договора като отправи едномесечно писмено предизвестие до неизправната страна.

Чл.34. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.33 изправната страна има право на обезщетение в размер на минималното концесионно възнаграждение за текущата година.

НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.35. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.36. При непостигане на съгласие всяка една от тях има право да отнесе спора пред компетентния български съд.

Чл.37. Тълкуването на настоящия Договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право- ГПК.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.38.Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.39. Съобщенията се изпращат с обратна разписка по пощата или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция.

Заличено в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД, чл. 36, ал. 6 от ЗЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Чл.40. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:
Република България
гр. София, 1000

ул. "Славянска" №8
Министерство на промишлеността:
телефон: 02/98560-2072; 872864
телефакс: 02/ 87-25-68; 874827

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:
Република България
"Горубсо- Кърджали" АД
гр. Кърджали

телефон:
телефакс:

Чл.41. При промяна в данните, посочени в чл. 40 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.42. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.43. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия Договор се съставят на български език.

Чл.44. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.45. Изменения и допълнения в настоящия Договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия Договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. НОРМАТИВНА УРЕДБА - действащото в страната българско законодателство- закони и подзаконови актове- правилници, наредби, инструкции, постановления и др.;

2. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА – природни бедствия – пожар, наводнение, земетресение; война, стачки и локаути;

3. ГЕОЛОЖКА ИНФОРМАЦИЯ– данните и резултатите, получени от геоложките проучвания (детайлно, експлоатационно, допроучване) на находището (участъка)

4. ТЕХНИЧЕСКИ (РАБОТЕН) ПРОЕКТ- проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

5. ГОДИШЕН ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ – изпълнението на техническия проект за текущата календарна година;

6. РАБОТНА ПРОГРАМА – представлява икономически израз на инженерния проект и съдържа: предмета на изземване, средствата за изземване, крайните продукти, икономическите показатели.

7. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН – план за всички дейности, свързани с концесията.

8. РЕЗКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ – изменения с двадесет процента от цената на основополагащия метал .

9. ТРАЙНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ – продължаващи повече от шест месеца.

10. ПРОМИШЛЕНО ИЗВЛЕКАЕМИ МЕТАЛИ – металите, добивани с цел търговия.

Навсъдъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 6 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и §1 от ПЗР на ЗЗЛД

Всички останали термини ще се тълкуват съгласно разпоредбите на Закона за природните богатства.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Концесионният договор влиза в сила от момента на сключване на договора за приватизация, съгласно пар.5а, ал.5 от ДР на ЗППДОбП- 28.06.1999г./двадесет и осми юни хиляда деветстотин деведесет и девета/.

Чл.47. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език – два за концедента и един за концесионера.

Чл.48. Всеки екземпляр от Договора съдържа 13 /тринадесет/ страници, заедно с 7 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, в едно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1- Акт за изключителна държавна собственост;
Приложение № 2 - Схема на находище "Чала" и координатен регистър;
Приложение № 3 - Минимална производствена програма за целия срок на концесията;
Приложение № 4 - Задължителна минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията;
Приложение № 5 - Задължителна минимална екологична програма за първия петгодишен период на концесията;
Приложение № 6- Социална програма ;
Приложение № 7 - Номенклатура на крайните продукти.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

[redacted]
ЗАМ. МИНИСТЪР -
ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА
ПРОМИШЛЕНОСТТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....
ЖИВКА КОВАЧЕВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

изготвен съгласно чл. 68 от ЗДС

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ОДОБРЯВАМ:... (подпис и печат)

МИНИСТЪР: Евгений Бакърджиев (име, фамилия)

регистър I
картотека I
досие (РЗ) 494

АКТ № 494
ЗА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, НАХОДЯЩ СЕ **на територията на община Минерални бани, област Хасково**

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	27.04.1999г.
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 69 от ЗДС във връзка с чл. 3, ал. 1 от Закона за подземните богатства
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ЧАЛА" Вид на полезното изкопаемо- **оловно-цинкова и златосъдържаща оловно – цинкова руда.** Площ на находището – 2389,473 дка. Утвърдени запаси по Протокол № 1823/18.02.1985г. на ДКЗ: ОЛОВНО – ЦИНКОВИ РУДИ Балансови запаси: Кате гория – Запаси руда хил.т.: C_1 603,0; C_2 674,0 Извънбалансови окислени руди: Кате гория – Запаси руда хил.т.: C_1 247,1; C_2 49,0 **ВЖ РАЗДЕЛ 8**
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	на територията на община Минерални бани / на 40 км от град Кърджали в близост до с. Спахиево /, област Хасково
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Координати на точките от крайния контур - координатна система - 1970г.:

1	4575720.64	9405454.34	25	4575876.97	9408052.00
2	4575720.64	9406358.02	26	4575876.97	9407752.00
3	4575851.20	9406358.02	27	4575743.84	9407752.00
4	4575851.20	9406633.31	28	4575743.84	9407919.56
5	4576151.20	9406633.31	29	4575626.05	9407919.56
6	4576151.20	9406899.02	30	4575626.05	9408460.81
7	4576278.41	9406899.02	31	4575334.40	9408460.81
8	4576278.41	9407011.69	32	4575334.40	9408196.99
9	4576514.29	9407011.69	33	4575212.65	9408196.99
10	4576514.29	9407334.74	34	4575212.65	9407446.38
11	4576744.23	9407334.74	35	4575171.55	9407446.38
12	4576744.23	9407430.30	36	4575171.55	9407339.68
13	4576655.42	9407430.30	37	4575265.71	9407339.68
14	4576655.42	9407719.71	38	4575265.71	9405454.34
15	4576240.77	9407719.71			
16	4576240.77	9408018.44			
17	4576285.73	9408018.44			
18	4576285.73	9408260.04			
19	4576436.11	9408260.04			
20	4576436.11	9408410.12			
21	4576287.92	9408410.12			
22	4576287.92	9408352.00			
23	4576[illegible]	9408352.00			
24	4576[illegible]	[illegible]2.00			

„ГОРУБСО-КЪРДЖ" КЪРДЖАЛИ

Навсякъде в документа подписите и другите видими данни са заличени на основание чл. 28, ал. 1, т. 6 от ЗДК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 от Регламент (ЕС) 2016/679

6. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ВЪРХУ ИМОТА

(акт за предоставяне, срок, приобретатели)

7. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност):
Зорница Костадинова Кралева – експерт в сектор "Държавна собственост"

(подпис)

8. ЗАБЕЛЕЖКА: ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ 3

ЗЛАТОСЪДЪРЖАЩИ ОЛОВНО – ЦИНКОВИ РУДИ

Балансови запаси

Категория	Запаси руда хил.т.
C_1	32.8
C_2	8,3

Окислени руди

Категория	Запаси руда хил.т.
C_1	68,6
C_2	2,7

Находище "ЧАЛА" се отнася към III група находища, съгласно Класификацията на запасите на находищата на твърдите полезни изкопаеми на ДКЗ от 1963г.

Количества на запасите към 01.01.98г.:

Сулфидна руда

Категория	Запаси руда хил.т.
A	0
B	2.6
A + B	2.6
C_1	530.2
A+B+C_1	530.2
C_2	676.6

Сулфидна златосъдържаща руда

Категория	Запаси руда хил.т.
A	0
B	0.0
A + B	0.0
C_1	32.8
A+B+C_1	32.8
C_2	8.3

Окислена златосъдържаща руда

Категория	Запаси руда хил.т.
A	0
B	0.0
A + B	0.0
C_1	68.6
A+B+C_1	68.6
C_2	2,7

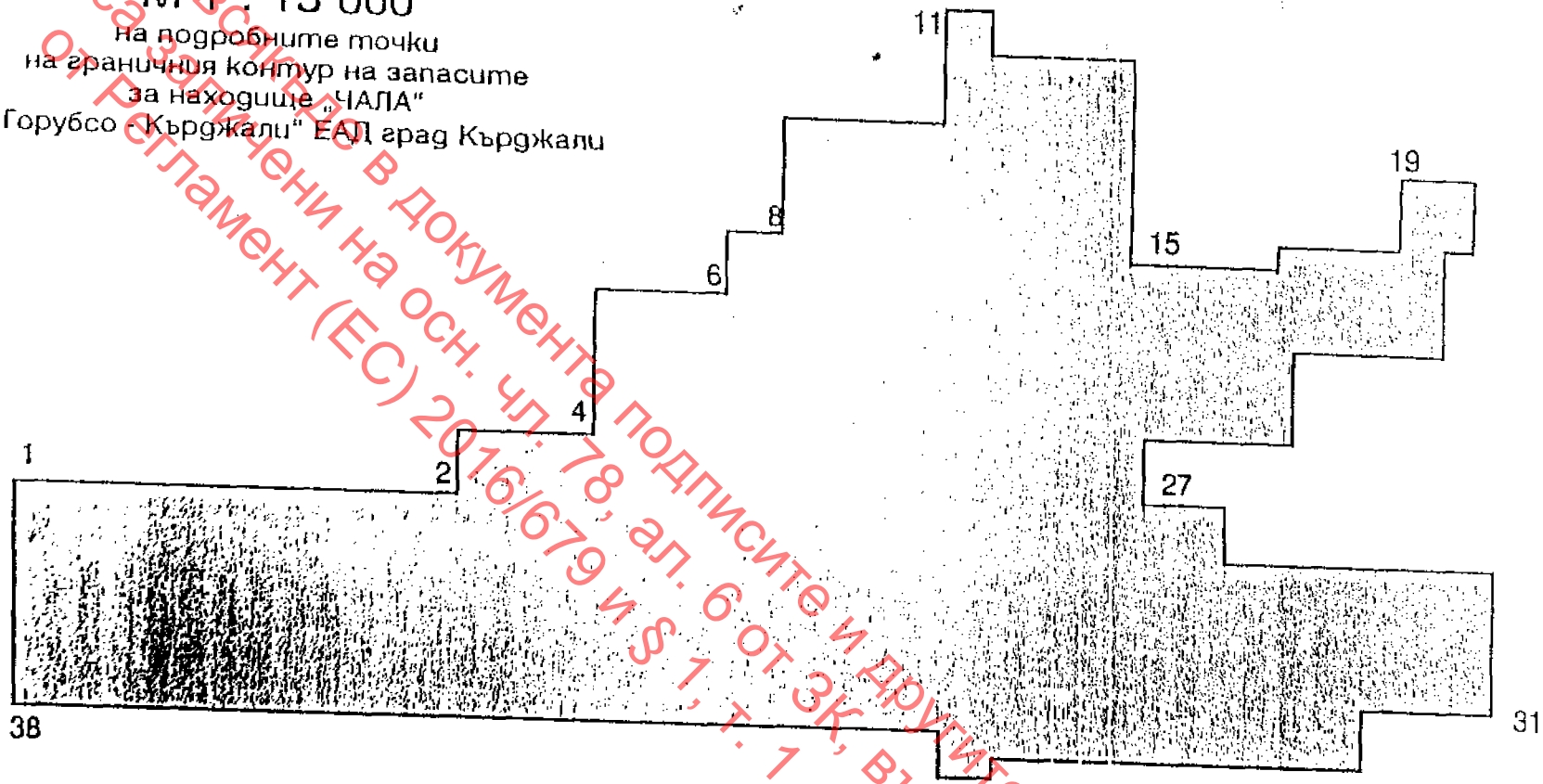
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

"ГОРУБСО-КЪРД" КЪРДЖАЛИ

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 28, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

СХЕМА
М 1 : 15 000

на подробните точки
на граничния контур на запасите
за находище „ЧАЛА"
на „Горубсо - Кърджали" ЕАД град Кърджали



НАХОДИЩЕ „ЧАЛА"

Правоспособие в документа подписите и другите личните данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

КАДАСТЪР - ЕООД

Координатен регистър

на чупките на граничния контур на запасите за находище „ЧАЛА“

Координатна система 1970 г.

Навсякъде в документа ЛОЗИ/ите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 36, ал. 1 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и чл. 1 от ДР на ЗЗЛД

1	4575720.64	9405454.34
2	4575720.64	9406358.02
3	4575851.20	9406358.02
4	4575851.20	9406633.31
5	4576151.20	9406633.31
6	4576151.20	9406899.02
7	4576278.41	9406899.02
8	4576278.41	9407011.69
9	4576514.29	9407011.69
10	4576514.29	9407334.74
11	4576744.23	9407334.74
12	4576744.23	9407430.30
13	4576655.42	9407430.30
14	4576655.42	9407719.71
15	4576240.77	9407719.71
16	4576240.77	9408018.44
17	4576285.73	9408018.44
18	4576285.73	9408260.04
19	4576436.11	9408260.04
20	4576436.11	9408410.12
21	4576287.92	9408410.12
22	4576287.92	9408352.00
23	4576066.72	9408352.00
24	4576066.72	9408052.00
25	4575876.97	9408052.00
26	4575876.97	9407752.00
27	4575743.84	9407752.00
28	4575743.84	9407919.56
29	4575626.05	9407919.56
30	4575626.05	9408460.81
31	4575334.40	9408460.81
32	4575334.40	9408196.99
33	4575212.65	9408196.99
34	4575212.65	9407446.38
35	4575171.55	9407446.38
36	4575171.55	9407339.68
37	4575265.71	9407339.68
38	4575265.71	9405454.34

„ГОРУБСО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Минимална производствена програма за срока на концесията,

определяща задължителното минимално годишно концесионно възнаграждение

Находище "Чала"

Година	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005- 2015
Концесионна година	1	2	3	4	5	6	7 – 17
Добив на оловно-цинкови руди (в тонове)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Средно съдържание на олово (Pb) в рудата (%)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
Средно съдържание на цинк (Zn) в рудата (%)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Средно съдържание на мед (Cu) в рудата (%)	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
Средно съдържание на сребро(Ag) в рудата (гр./тон)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение №4

Задължителна минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията на находище "Чала"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(хил. щ.д.)

Година	1999	2000	2001	2002	2003	Общо
Концесионна година	1	2	3	4	5	
Разходи за придобиване на ДМА	200	100	150	100	50	**600**

ГОРУБСО-КЪРД КЪРД

Приложение №5

Задължителна минимална екологична програма за първия петгодишен период на концесията на находище "Чала"

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

(хил. щ.д.)

Година	1999	2000	2001	2002	2003	Общо
Концесионна година	1	2	3	4	5	
Разходи за екологични мероприятия	-	20	10	5	3	**38**



Приложение №6

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА
Находище "Чала"

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да запази числеността на персонала до технологично необходимата за обекта – не по-малко от 40 души, като се ангажира с пренасочване на освободените работници и служители на подходящи работни места и/или включването им в преквалификационни програми.

2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури равнище и ръст на работната заплата, съобразени със средните за подотрасъла и финансово-икономическите резултати на дружеството.

3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури задължителна застрахователна защита на работниците и служителите, както и социални и здравни осигуровки на същите за целия срок на концесията.

4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да разработи и представи за одобрение от КОНЦЕДЕНТА в шестмесечен срок от подписване на настоящия договор цялостна финансово обвързана социална програма, включваща и мероприятия по повишаване на образованието и квалификацията на персонала, както и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Настоящият документ е подписите и другите лични данни са заличени въз основа на чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

Приложение №7

Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение,

от находище "Чала"

№	
1.	оловен концентрат
2.	цинков концентрат

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД

